



الفاضل / طارق المسكري المحترم

الخبير المكلف بالقضية رقم 2025/1409/499

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ،،

الموضوع / إفادة ورد على النقاط التي ذكرتها المدعي عليها في ردها

بوافر الاحترام والتقدير ونيابة عن موكلنا المدعي في الدعوى المذكورة أعلاه نفيدكم بردنا والدفع على النقاط الآتية :

نظام الحضور والانصراف :

1-توجد اوامر مباشرة من رئيس مجلس الإدارة الفاضل / أحمد الكلباني بأنه يمكن للمدعي العمل من أي مكان ومثبتة بالتسجيل الصوتي المرفق والذي تم تفريغه لكم للإطلاع .

2-كما أنه لم يوقع ولم المدعي على جميع الإنذارات المرفقة وتأكيدا على عدم صحتها هو عدم اختصام أي مبالغ من رواتبه حسب ما ذكر في الإنذار – كما أنه لم يذكر ذلك في التسوية النهائية المقدمة للمدعي – الأمر الذي يؤكد عدم صحة هذه الإنذارات .

3-كما أنه لم تخصم هذه الأيام من رصيد اجازته كما هو واضح من خلال التسوية النهائية المعروضة على المدعي .

4-أغلب أيام عمل المدعي يكون خلالها في زيارة للمصنع وللزبائن حسب طبيعة عمله .

5-لم تقدم المدعي عليها أية ردود على هذه الرسائل (البريد الإلكتروني).

6-كانت المعاملة بدون حضور وانصراف للمدعي وزميله مدير المبيعات.

بناء على تعليمات وتوجيهات رئيس مجلس الإدارة (المسؤول المباشر للمدعي) فإن المدعي معفي من نظام الحضور والانصراف إذ أن طبيعة عمله هي التواصل مع الزبائن وزيارتهم لعرض المنتجات وجلب عملاء



جدد للشركة وتعريفهم بالمصنع وإطلاعهم على المنتجات، فلا يعقل أن يقوم بزيارة المصنع مع الزبائن ومتابعة انتاج المصنع للزبائن وطلباتهم في صحار وان يقوم ببصمة الخروج فهذا يتعارض مع طبيعة عمله .

ذكر المدعى عليها وإشارتها إلى ضعف الأداء :

نود أن نوضح ونؤكد لكم كخبير للموارد البشرية بأنه المدعي لم يطلع طوال فترة خدمته على اي لوائح للشركة ولم ترسل له أية نسخه ولم يوقع على أي أهداف طوال فترة خدمته في الشركة .

ان ما أشارت إليه المدعى عليها من أهداف مستحيلة التحقيق لعدم إمكانية المصنع وعدم قدرته على إنتاج هذا الكم من المنتجات خلال شهر ويتضح ذلك من خلال متابعة تواريخ اوامر الشراء الصادرة من الزبائن وتاريخ التسليم والتي تمتد لأكثر من 60 يوم تاخير حسب الثابت من خلال المحادثات وشكاوى الزبائن المفرغة ورد المصنع من خلال المدير بعدم القدرة على الانتاج وعدم تحصلهم على المواد من المحجر وعدم جودة المواد المنتجة من المحجر والمصنع والسؤال هنا كيف للمصنع أن ينتج هذه الأرقام في حين أنه لا يستطيع تسليم المشتريين البضائع حسب التوقيت حسب اوامر الشراء مع العلم بسداد المشتريين للمبالغ حسب الاتفاق !!!؟؟

كما نرفق لكم شكاوى الزبائن عن عدم ملائمة المنتجات المسلمة للطلبة التي تم الاتفاق عليها ووجود عيوب في المنتجات (تصدع في المنتجات) وعدم مطابقة القياسات .

- مرفق لكم ذاكرة تخزين بالصوتيات وتفرغها .
- مرفق لكم المحادثات وترجمتها .
- مرفق لكم التقارير الموجودة بحوزة المدعي إذ تم قطع المدعي عن البيانات من نظام الشركة (اوامر الشراء وترجمتها) .
- مرفق لكم كشف بعدد الاوامر الصادرة من المدعي وتاريخ التسليم.



- مرفق لكم محادثات المدعي مع مدير المصنع والزبائن والتي تثبت التأخير وعدم المقدرة على الانتاج .

كما تجدر الإشارة إلى ان جميع الانذارات المقدمة من المدعى عليها بخصوص الاداء كانت قبل ترقيته الامر الذي يثبت إنتاجية المدعي وعدم صحة هذه الانذارات .

كما أن الانذار الاخير المرسل بتاريخ 2023/1/9 كان قد ارسل أثناء تمتع المدعي بإجازته السنوية كما أنه قد ذكر صراحة بأن سيتم إنهاء خدمات المدعي إذا لم يحقق الاهداف خلال شهري يناير وفبراير 2023 وهو ما لم يتم إذ تم إنهاء خدمات المدعي بتاريخ 2024/9/2 الامر الذي يوضح لكم بعدم وجود اهداف أساسا وخلق المدعى عليها لهذه الانذارات وتجدر الإشارة هنا أن الاهداف التي ذكرها مرسل الایمیل (احمد الكلبانی) تتعارض والاراقام المذكورة في ما قدمته المدعى عليها من مستندات!!!.

كما نلفت عنايتكم بأن المدعي قد خاطب رئيس مجلس الإدارة مسؤوله المباشر بملاحظاته وما يصادفه من مشاكل لرفع نسب المبيعات والتي لم تقدم لكم ولا يملك المدعي أي صلاحيات لدخول النظام لتقديمها لكم .

وقد قام رئيس مجلس الادارة عدة مرات بمخاطبة مدير العمليات بالمصنع مؤكدا عدم تأخير طلبات المدعي وطلبات زبائنه والتي لم يستطع المصنع تلبيتها للمشاكل الفنية والاعطال والعيوب والتأخير .

- تجدر الاشارة إلى ان ما قدمته المدعى عليها بأن سعر متوسط البيع هو 6.7 ر.ع ويتضح بمقارنة ما قام المدعي به من اعمال وبيع يزيد



عن سعر المتوسط ب 1-2 ر.ع ونؤكد بان المدعي لم يطلع على المستند ولا يعتد به .

- كما تجدر الإشارة إلى ان المدعى عليها لم تقدم أي ايضاح عن الاهداف والتي ذكرت انها 11000 مترمربع لكنها لم توضح من أي منتج إذ تنتج الشركة عدد 24 منتج لإختلاف المقاسات والاحجام ونوعية المنتج الامر الذي يؤكد عدم صحة احتساب هذ الاهداف واستحالتها.

- عدم مطابقة الارقام في الاهداف للواقع وذلك إن الحاوية تستوعب الكمية فيما بين 410 مترمربع إلى 450 متر مربع على حسب سمك القطع وحجمها وباحتساب عدد 11000 متر مربع فإن صحة هذه الكمية فإننا بحاجة إلى بيع عدد 25 حاوية شهريا وهو الامر الغير قابل للتطبيق على ارض الواقع لما تم بيانه من اسباب وما سيتم ايضاحه في هذه الإفادة .

- كما يظهر الكشف المصادر من المصنع بأن المصنع قد انتج خلال شهر مارس 2024 (37199.24 متر مربع) أي ان المصنع لم ينتج 50% من الارقام المرجوة حسب الاهداف المقدمة منهم وهو ما يؤكد صحة ما ذكره المدعي - مرفق نسخه من الكشف- وهو ما يؤكد عدم دقة هذا المستند .

إنهاء الخدمات :

أشارت المدعى عليها في خطأ بالإنهاء وفي ردها المقدم للمحكمة بأن المدعي قد تم إنهاء خدماته بناء على نص المادة 40 من قانون العمل والتي يتبين جليا بأن المدعي لم يقتطف أيا مما ذكر في نص المادة 40 كما لم تقدم المدعى عليها ما يفيد اقترافه لأي من ذلك وهو الامر الذي يؤكد التعسف في إنهاء الخدمات .

مستحقات المدعي :



يستحق المدعي وفق قانون العمل ما يلي :

- 1- مكافأة نهاية الخدمة حسب المقرر قانونا .
- 2- بدل الانذار .
- 3- بدل الاجازة السنوية عن فترة عمله .
- 4- تذاكر السفر .
- 5- التعويض عن الفصل التعسفي .
- 6- التعويض عن التأخير في صرف الاجور .
- 7- 5 رواتب متأخرة .
- 8- نسبة المبيعات 1% حسب نص العقد .
- 9- نسبة 30% من المبيعات التي تجاوزت متوسط سعر البيع حسب الاتفاق مع رئيس مجلس الادارة والمدير العام .

ونوضح هنا لكم الية احتساب نسبة 1% من المبيعات والتي مثبتته بنص العقد .

حيث تشير البيانات لدى المدعي حسب الكشوفات المرفقة بأنه قد باع منذ يناير 2022 عدد 92117 متر مربعا بمتوسط سعر 9 ريال للمتر المربع عليه تكون مجموع مبيعاته (92117 م $\times$ 9 ر.ع = 829,053 ر.ع) أي ان مجموع مبيعاته ثمانمائة وتسعة وعشرون ريالا وثلاثة وخمسون بيسة .

ويحتساب نسبة 1% من قيمة المبيعات من يناير 2022 تكون كالآتي:
(829053 ر.ع $\times$ 1% = 8,290.53 ر.ع ثمانية آلاف ومائتان وتسعون ريالا وخمسمائة وثلاثون بيسة)

أما ما قدمته المدعى عليها في ردها في الكشف والذي لا نقر به والذي يتعارض مع الفوتير الصادرة والذي يثبت عدم صحة المستند ولكن على سبيل الاحتساب نقدم لكم الحسبة كالآتي:



باحتسابها من شهر يناير 2022 كالآتي :

$$508,242.06 \text{ ر.ع} \times 1\% = \underline{5,082.420 \text{ ر.ع}}$$

خمسة آلاف واثنان وثمانون ريالاً وأربعمائة وعشرون بيعة .

- ونود إيضاح بأن قائمة الأهداف المقدمة من المدعي عليها لا تنطبق مع الواقع إذ إن إنتاج المصنع لا يتجاوز متوسط 35000 متر مربع شهرياً حسب الكشف التي لدى المدعي - مرفق نسخة من كشف إنتاج المصنع - .

- يتضح من خلال الكشف المقدم تحقيق المدعي ببيع بسعر أعلى من سعر المتوسط المذكور .

- عدم إدراج عدد من المبيعات والتي هي مثبتة بالفواتير المرفقة وذلك بمطابقة تاريخ الفواتير واستلام المبالغ والكشف المقدم. الأمر الذي يجعل هذا المستند غير صحيح والجدير بالرفض لما ذكر من أسباب .

أما نسبة 30% من قيمة المبيعات التي تزيد عن سعر متوسط البيع والتي تم الاتفاق عليها مع رئيس مجلس الإدارة والمدير العام (مجدي) (أي يتم احتساب نسبة 30% من مبلغ الزيادة على سعر البيع المقرر من المصنع أي يتم احتسابها كالآتي :

لو باع بسعر 8 ر.ع أي الزيادة 1.3 ر.ع تحسب منها 30% لصالح المدعي) .

- بناء على البيانات التي بيد المدعي والتي قد احتفظ بها قبل غلق الصلاحيات عليه من المدعي عليها فإن مجموع ما باعه أعلى من سعر المصنع مقسمه على حسب الزبون وحسب انواع المنتجات هو :

- باع المدعي بأعلى من سعر المصنع بمبلغ 62802 ر.ع ويحتساب 30% منها حسب الاتفاق :



62802 ر.ع $\times 30\% = 18,840.6$ ر.ع
ثمانية عشر ألفاً وثمانمائة وأربعون ريالاً عمانياً .
وإذا ما اعتمدنا ما قدمته المدعى عليه من قائمة لإحتساب ما باعه
أعلى من سعر المصنع فإنهم أشاروا إلى أنه باع بأعلى من سعر
المصنع بمبلغ وقدره 1 ر.ع
وبذلك وحسب القائمة فإن عدد الامتار المباعة منذ يناير 2022
65,881.96 متر مربع
(65,881.96 متر مربع $\times 1$ ر.ع = 65,881.96 ر.ع)
ويأحتساب النسبة 30% فهي كالآتي :
65,881.96 ر.ع $\times 30\% = 19,764.588$ ر.ع
(تسعة عشر ألفاً وسبعمائة وأربعة وستين ريالاً وخمسمائة وثمانية
وثمانون بيسة) .

ملخص

يفيد المدعي في رده على ما قدمته المدعى عليها بأنه كان يعمل بتوجيه مباشر من رئيس مجلس الإدارة، الذي أعفاه من نظام الحضور والانصراف نظراً لطبيعة عمله الميدانية، وهو ما تدعمه التسجيلات الصوتية والمراسلات الرسمية المرفقة. كما أن جميع الإنذارات المتعلقة بالغياب غير موقعة، ولم ينتج عنها أي خصومات أو آثار مالية أو إدارية، مما ينفي صحتها. وفيما يتعلق بادعاءات ضعف الأداء، يؤكد المدعي أنه لم يتسلم أي أهداف أو لوائح تنظيمية خلال فترة عمله، وأن الأهداف المشار إليها غير واقعية وغير قابلة للتحقيق وفقاً لقدرات المصنع، وهو ما تثبته المستندات والمراسلات وشكاوى العملاء المرفقة. كما أن هذه الإنذارات سبقت ترقيته، مما يدل على كفاءته، إضافة إلى أن الإنذار الأخير صدر أثناء تمتعه بإجازته السنوية. ويؤكد المدعي أن إنهاء خدماته استند إلى المادة (40) من قانون



العمل دون وجود دليل يثبت ارتكابه أي مخالفة تستوجب الفصل، مما يشير إلى تعسف واضح. وبناء على ما سبق، يطالب المدعي بكافة مستحقاته القانونية، ومنها مكافأة نهاية الخدمة، بدل الإنذار، بدل الإجازة، تذاكر السفر، تعويض عن الفصل التعسفي، تأخير الرواتب، خمسة رواتب متأخرة، بالإضافة إلى نسبة 1% من إجمالي المبيعات حسب العقد، والتي تبلغ وفق الكشفات 8,290.53 ريال عماني، ونسبة 30% من فرق المبيعات التي تجاوزت السعر المتوسط، والتي تقدر بنحو 18,840 ريال. ويؤكد المدعي أن جميع ما ورد في رده مثبت بالمستندات والمحادثات والفواتير والتسجيلات الصوتية المرفقة، وأن ما قدمته المدعى عليها من مستندات مليء بالتناقضات وغير مطابق للواقع، مطالباً بعدم الاعتداد به واعتماد الأدلة المرفقة في ملف الدعوى.

- المدعي يطالب بجميع حقوقه وفق نص العقد وما تم الاتفاق عليه شفاهة وما نص عليه قانون العمل العماني .

- يرجى الإطلاع على المستندات والفواتير والترجمة ومطابقتها بالارقام والمستندات المقدمة من المدعى عليها للوصول لعين الحقيقة.

هذا والله ولي التوفيق ،،،

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير



عبدالعزیز بن حمید بن راشد القنوبي المحامي

مكتب الدكتور حميد القنوبي للمحاماة والاستشارات القانونية